

“少年云师生专业能力提升”项目技术服务协议

甲方：阿里云飞天（杭州）云计算技术有限公司

乙方：西北师范大学

法定代表人：李津

法定代表人：王占仁

联系人：马欣

联系人：郭炯

联系电话：15201555011

联系电话：13909315003

本着合作共赢、优势互补、平等守信的原则，经友好协商，就“少年云师生专业能力提升”项目技术服务事宜，经双方协商一致，签订本协议，具体内容如下：

第一条 项目内容、目标及期限

1. 为甲方“少年云助学计划”项目指导在项目校开展项目制学习试点研究，并形成试点报告。

2. 为甲方“少年云助学计划”项目组织开展面向项目教师的线上培训活动，并组织相关专家围绕人工智能教育相关内容开展讲座培训。

3. 组织专家团队指导项目教师开展区域研讨及展示活动，累计参与人数不少于 50 人次。

第二条 双方权利及义务

1. 双方的权利

1.1 甲方负责提供合作执行中必要的基础资料。

1.2 乙方负责项目执行，负责项目执行期间产生的费用。

1.3 甲方将严格遵守自愿、平等、公平、诚信的合作原则，如发现甲方员工存在违反上述合作原则的不当行为，可以通过甲方监督邮箱 competition-compliance@alibaba-inc.com 反映问题，甲方将遵循保密、客观的原则开展调查和处理。

2. 双方的义务

2.1 甲方按协议内容，如期足额提供相关经费。

2.2 乙方有义务在本项目的执行过程中遵守国家相关法律法规及本协议的约定。

2.3 乙方有义务在项目完成后向甲方提交根据本协议的约定提交项目主要产出。

第三条 费用及支付

本协议约定含税经费总额为 RMB: 100000元（拾万元整），含3%增值税专用发票。

甲方按照以下方式支付，具体支付方式如下：

1. 甲方分期向乙方支付项目经费

1.1 本协议生效后，收到乙方开具的增值税专用发票核对无误后 10 个工作日

内，甲方向乙方支付项目经费总金额的50% 即人民币50000元（大写：人民币伍万元整）。

1.2 甲方对合作成果验收合格及收到乙方开具的增值税专用发票核对无误后10个工作日内，向乙方支付项目经费总金额的50% 即人民币50000元（大写：人民币伍万元整）。

乙方账号信息：62001380035050285247

单位名称：西北师范大学

纳税人识别号：1262000043814042XJ

开户行及账号：中国建设银行兰州安宁支行 105821003207

1.3 甲方开票信息以甲方采购平台通知为准。

本合同约定的价格为不含税价格，本合同签订时适用的增值税税率为3%。在合同有效期内，若国家调整增值税税率，按双方结算时的适用增值税税率计算双方结算金额。

第四条 验收标准及方式

甲方在乙方向甲方交付项目成果后30日内完成验收，按本协议约定的内容，由甲方组织验收，出具验收证明，甲方逾期未完成验收或虽经验收但未出具验收证明且不提出书面异议的，经乙方书面催告后，在合理期限内仍未完成的，则视为验收合格。

第五条 知识产权

5.1 乙方开发的相关课程成果(包括但不限于课件、实验环境、实验手册、实验用例等)及进行的后续更新，其成品、半成品，不论是否经过甲方验收通过，其知识产权均属于甲方所有，乙方对此不得主张任何权利。乙方保证向甲方提供的服务内容不侵犯他人知识产权，乙方在为甲方服务过程中因侵犯他人知识产权发生或引起的任何索赔或纠纷，由乙方负责处理并承担责任；因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5.2 所有权/许可

5.2.1 甲方将拥有乙方所提供的全球权利、所有权和权益，包括乙方所创造或为甲方所研制的任何相关知识产权，包括但不限于与乙方向甲方提供服务相关的由乙方单独或与甲方共同构思、研发或创造的发明、改进、工序、理念、技术、专门技术、工作成果、概念、软件程序、计算机语言/编码、编译、文献和其他知识产权。乙方同意立即向甲方披露任何前述类型的知识产权。如根据法律，任何交付服务（包括相关知识产权）在乙方创作后，将作为“委托作品”，并不为甲方自动所有，则应视为乙方已通过本合同将该知识产权所有权转让予甲方。

以上条款的例外情况仅包括第三方材料（定义如下）以及在本合同订立之前乙方对所交付服务中已存在知识产权和其他专有材料持续享有所有权或许可使用权，但乙方须在关于服务的合同订单中已将此披露给甲方。如果任何乙方已有

内，甲方向乙方支付项目经费总金额的50% 即人民币50000元（大写：人民币伍万元整）。

1.2 甲方对合作成果验收合格及收到乙方开具的增值税专用发票核对无误后 10个工作日内，向乙方支付项目经费总金额的50% 即人民币50000元（大写：人民币伍万元整）。

乙方账号信息：62001380035050285247

单位名称：西北师范大学

纳税人识别号：1262000043814042XJ

开户行及账号：中国建设银行兰州安宁支行 105821003207

1.3 甲方开票信息以甲方采购平台通知为准。

本合同约定的价格为不含税价格，本合同签订时适用的增值税税率为3%。在合同有效期内，若国家调整增值税税率，按双方结算时的适用增值税税率计算双方结算金额。

第四条 验收标准及方式

甲方在乙方向甲方交付项目成果后30日内完成验收，按本协议约定的内容，由甲方组织验收，出具验收证明，甲方逾期未完成验收或虽经验收但未出具验收证明且不提出书面异议的，经乙方书面催告后，在合理期限内仍未完成的，则视为验收合格。

第五条 知识产权

5.1 乙方开发的相关课程成果(包括但不限于课件、实验环境、实验手册、实验用例等)及进行的后续更新，其成品、半成品，不论是否经过甲方验收通过，其知识产权均属于甲方所有，乙方对此不得主张任何权利。乙方保证向甲方提供的服务内容不侵犯他人知识产权，乙方在为甲方服务过程中因侵犯他人知识产权发生或引起的任何索赔或纠纷，由乙方负责处理并承担责任；因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5.2 所有权/许可

5.2.1 甲方将拥有乙方所提供的所有交付服务的全球权利、所有权和权益，包括乙方所创造或为甲方所研制的任何相关知识产权，包括但不限于与乙方向甲方所提供服务相关的由乙方单独或与甲方共同构思、研发或创造的发明、改进、工序、理念、技术、专门技术、工作成果、概念、软件程序、计算机语言/编码、编译、文献和其他知识产权。乙方同意立即向甲方披露任何前述类型的知识产权。如根据法律，任何交付服务（包括相关知识产权）在乙方创作后，将作为“委托作品”，并不为甲方自动所有，则应视为乙方已通过本合同将该知识产权所有权转让予甲方。

以上条款的例外情况仅包括第三方材料（定义如下）以及在本合同订立之前乙方对所交付服务中已存在知识产权和其他专有材料持续享有所有权或许可使用权，但乙方须在关于服务的合同订单中已将此披露给甲方。如果任何乙方已有

知识产权或专有材料包含在所交付服务中，应视为乙方已授权甲方一项在全球范围内享有非专有、永久性免费许可以使用、签署、复印、展示和准备衍生作品。

“第三方材料”是指第三方所拥有和/或许可的构成所交付服务一部分的艺术品、图片、字体、声音、视频、软件或其他资料。

如果第三方材料构成所交付服务的一部分，各方同意，合同订单中应约定由哪方负责获得必要权利和许可使用第三方材料，若未约定，视为由乙方负责获得许可或购买第三方材料。乙方获得许可或购买第三方材料前，应经甲方书面同意，且乙方所选择的第三方不应为甲方竞争者。

乙方同意签署任何甲方所合理要求的合同或相关文件以确定、保持或保护本条所述甲方之权利。

5.2.2 知识产权保证

5.2.2.1 乙方同意，如因使用本合同或合同订单下乙方所交付的服务而侵犯任何版权、专利、商业秘密或其他专有权利，造成第三方向甲方及甲方客户提起索赔的，乙方应作出合理抗辩，并应按照合同约定总金额的 30%向甲方支付违约金，上述违约金不足以赔偿甲方实际损失的，乙方应予以补足。同时，乙方应对甲方和 / 因此遭受的损失予以全部赔偿，使其免受损害。在此种情形下，甲方有权解除合同，乙方还应退回甲方已支付的所有费用。若因此给甲方造成负面影响的，乙方按甲方指定的方式进行澄清并消除影响，因此产生的费用由乙方承担。

5.2.2.2 如该索赔造成甲方或甲方客户使用所交付服务或任一部分服务中断或被禁止，经甲方事先书面同意，乙方应采取以下补救措施之一，相关费用由乙方承担：

(1) 获得知识产权权利人许可，使甲方及甲方客户能继续使用乙方所交付的服务；

(2) 修订所交付服务，不再构成侵权；

(3) 以同等合适、兼容和功能上相同的非侵权服务进行代替；

(4) 由甲方 / 甲方客户归还所交付服务，由乙方归还甲方为该交付服务所支付的费用加算相应的替代费用。

5.3 如本合同项下的服务中涉及数据、信息的，乙方承诺：

(1) 【来源合规】乙方服务中包含的数据、信息均来自可靠来源且已获得数据来源方的充分有效授权，乙方保证数据的来源、传输及使用合法，不侵犯他人合法权益（包括但不限于用户隐私权、他人知识产权、商业秘密、个人信息等），不违反法律法规的禁止性规定。乙方将尽最大努力纠正服务中的数据错误及遗漏，乙方将尽最大努力保证系统（如有）在合同期间可以正常运行使用，并向甲方传输真实、完整、准确、及时的数据信息。

(2) 【违约责任】乙方如违反本条款约定的，甲方有权单方解除本合同，要求乙方退还已收取的合同价款。同时，考虑到上述行为的重大危害性和甲方数据清理及修复成本，甲方有权要求乙方按照（a）相当于本合同向下对应订单文件总额的五倍，或（b）给甲方造成的实际损失，两者中较高的一项向甲方赔偿。如

因乙方的上述违约行为，导致甲方被国家行政部门处罚或知识产权权利人索赔、提起仲裁或诉讼，则乙方除应承担上述赔偿外，还应解决此等事宜并使甲方免责。

第六条 违约责任

6.1 除本协议另有约定外，任何一方违反本协议约定的视为违约，由违约方承担本协议约定的违约责任，应赔偿因此给无过错一方的经济损失。

6.2 乙方未按本协议约定及时履行相应义务的，甲方有权自行或另行委托他人履行，由此所产生的一切费用均由乙方负担。若由此造成甲方对甲方客户违约的，乙方还应承担甲方客户对甲方的全部索赔。

6.3 交付迟延及交付不符的违约责任

6.3.1 交付迟延

乙方未按本协议约定的交付时间向甲方提交项目成果的，每逾期一（1）日向甲方支付本协议价格千分之一（0.1%）作为逾期履行违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。若因甲方原因（包括但不限于变更项目需求），导致延期交付的，乙方无需对相应的延迟时间承担违约责任。若因乙方原因导致以下任一情形的，甲方有权解除本协议，乙方还应支付本协议总价款百分之二十（20%）作为违约金，并赔偿甲方实际损失。

（i）延迟交付任一阶段的方案超过十（10）个工作日；

（ii）延迟交付任一阶段项目成果超过十（10）个工作日；

6.3.2 交付不符

如乙方原因导致乙方任一阶段的交付不符本协议的约定，则甲方有权自行决定：

（i）要求乙方在指定期限内重新交付符合本协议约定的方案或工作成果。在此情况下，若乙方交付迟延的，应承担交付迟延的违约责任，违约金自本协议约定的交付时间起算；或

（ii）解除本协议，要求乙方支付本协议总价款百分之二十（20%）的违约金，并赔偿甲方实际损失。

6.4 除本协议另有约定外，如因乙方行为侵害第三方合法权益的，乙方应负责处理并承担所有责任，且应使甲方免责。因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

6.5 若因乙方违约导致甲方提前解除本协议的，甲方提前支付给乙方的费用（如有），乙方应当全额返还。若乙方违约给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方的实际损失。乙方按本协议约定应该偿付的违约金、赔偿金及各种经济损失赔偿，应当在甲方发出通知后三十（30）日内支付给甲方，如有逾期，每日按逾期金额的万分之肆的标准向甲方支付违约金。

第七条 保密责任

甲乙双方应对协议内容以及因此获知的有关经营、业务等全部资料及信息保密。一方发现保密信息发生泄露等事故时，应立即告知对方，经双方协商后采取合理的对策。另外，由于一方违反上述保密约定时，该方须承担本合同项下订单

总金额的30%，或人民币壹拾万元的违约金，以高者为准，上述违约金不足以弥补本合同另一方损失的，违约方应向本合同另一方赔偿差额部分，且须及时采取必要的措施将对方损失控制在最小限度内，并自行承担因此发生的费用和责任。如果一方未及时采取必要措施而使损失扩大，则该方对对方扩大的损失亦承担责任。本条规定的保密义务在本合同终止后继续有效，不因本合同的终止而终止。

第八条 资格转让

甲乙双方确认，双方之间的信任和相互合作是本协议得以执行的重要基础，除本协议另有约定之外，在未经另一方书面确认的情况下，不得将本协议项下的全部或部分权利或义务转让给第三方。

第九条 不可抗力

不可抗力指在本协议期限内发生的不可预见（或者虽可预见，但其发生或后果不可避免）、非任何一方所能控制且使任何一方无法完全履行本协议的地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工、暴动、疫情、黑客攻击、电信部门技术管制、网络故障、带宽、域名解析故障或其他网络设备或技术提供商的服务延迟、服务障碍或任何其他类似事件、或任何其它自然或人为造成的灾难。如发生不可抗力，妨碍影响或延误了任何一方根据本协议履行其全部或部分义务，双方对无法履行部分（含全部）义务均可免责。

第十条 管辖和争议解决

1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决，并签订本协议的补充协议，经双方盖章后生效，并与本协议具有同等的法律效力。

2. 本协议执行中，如果发生争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向被告一方所在地有管辖权的人民法院起诉。

3. 双方确认甲方在本协议项下争议所涉由人民法院发出的法律文书采用邮寄方式送达，具体邮寄信息为：送达地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街1008号云谷园区8号楼小邮局；联系方式：19012881905。

第十一条 协议期限及适用

本协议从双方盖章后生效，到项目执行完成后终止协议。协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力；未尽事宜双方友好协商，另行签署书面补充协议确定。

本协议的有效性、解释、执行及争议解决适用中华人民共和国的法律和法规。（以下无正文，为双方盖章处）

甲方（盖章）：阿里云飞天（杭州）云计算技术有限公司

法定代表人/授权代表：

签约时间：2026年1月23日



乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

签约时间： 年 月 日





报价：西北师范大学

序号	交付物/服务内容	验收标准	单位	数量	含税单价 (元)	含税总价 (元)	税点
1	1、指导在少年云项目校开展项目制学习试点研究，并形成试点报告。 2、组织开展1场线上培训活动，面向少年云项目学校。 3、组织专家团队指导项目教师开展区域研讨及展示活动。	1、开展研究的过程性资料，以及1份研究总结报告。 2、开展1场线上培训活动的过程性资料。 3、开展线下研讨及指导活动的过程性资料，累计不少于50人次。	1	项	100000	100000	3%